

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 73/2530

อัยการตรัง

โจทก์

นายสมชัย ทับเที่ยง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 218

ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ พังมานั้นเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 ให้ลงโทษจำคุก 5 ปี จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาจำเลยเป็นคำฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้าม ทั้งไม่มีกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ไม่รับฎีกาจำเลยจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งว่า "ฎีกาของจำเลยเฉพาะปัญหาว่า การกระทำของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์พิงมานั้นเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา"

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิวงชาติ-เสรี แสงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------